

Condizioni generali di vendita pacchetti turistici CartOrange

CartOrange s.r.l. - Consulenti per Viaggiare®

Direzione: Via Crocefisso, 21 - 20122 Milano

Sede Operativa: Piazza Pietro Leopoldo, 7 - 50134

Firenze - E-mail: cartorange@cartorange.com

Licenza N561 del 12 febbraio 1999 prov. Firenze - P.

Iva 12518510156

Polizza Rct - Cartorange Srl ha stipulato ai sensi dell'art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 62 del 21 Maggio

2018),), la polizza n. 119369720 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per la Responsabilità Civile Professionale per un massimale di €

2.065.000,00. A maggior tutela del turista

Cartorange Srl ha inoltre stipulato con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. una polizza, con la quale il massimale viene elevato a €

33.500.000,00.

I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 50 del Codice del Turismo.

A tale scopo CartOrange Srl ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con il Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l..

con sede Via Larga, 6 – 20100 Milano

www.fondovacanzefelici.it I viaggiatori possono contattare tale entità, e-mail:

segreteria@fondovacanzefelici.it Fax:

02.92.85.41.01 - Tel: 02.92.97.90.50 dal lunedì al venerdì: 09:00 -12:30 e 14:30

– 17:30, qualora i servizi siano negati causa insolvenza di CartOrange S.r.l.

1) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ

I contratti di viaggio, relativi alla vendita di

pacchetti turistici CartOrange, da catalogo o su misura, sono disciplinati -
fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 79 del 23 maggio 2011 (Codice del Turismo) - dalla Legge
27.12.77 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, nonché dal Codice del turismo (artt. 32 - 51 novies) così come modificato dal d.lgs
62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Per i pacchetti turistici "tutto compreso" il contratto di vendita ove
redatto in forma scritta deve essere leggibile e il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica della parti.
L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di

comunicazione scritta, come previsto dall'art. 36, comma 8 Cod. Tur

2) TERMINI PER LE ISCRIZIONI

L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell'organizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e s'intende perfezionata al momento della conferma da parte dell'organizzatore stesso.

3) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per:

a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a

un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;

b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività

commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico

collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati ai fornitori di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o

unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro

professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 33 del Codice del Turismo; cl)

"venditore": il

professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

59;

f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni

che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle

finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione

e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;

I) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti

tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Si intende "pacchetto turistico" la combinazione di

almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come "servizio turistico integrativo") ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

5) INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA

TECNICA

5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente "modulo informativo standard" e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di

destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il

viaggiatore potrebbe dover
ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale
importo o percentuale del prezzo da versare a
titolo di acconto e il

calendario per il versamento del saldo, o le
garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a
pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il
pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma
5, lettera a) prima

dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione
del contratto in caso di mancato raggiungimento
del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti
le condizioni in materia di passaporto e visti,
compresi i tempi

approssimativi per l'ottenimento dei visti,
formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di
recedere dal contratto in qualunque momento
prima dell'inizio del

pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di
recesso o, se previste, delle spese di recesso
standard richieste

dall'organizzatore;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso

unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per

la responsabilità civile a favore del viaggiatore;

I) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta

previsione art. 1 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2

Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei

vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo

che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi

per il volo o i voli interessati. In tal caso, il

contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea"

5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal "modulo informativo standard" di cui all'allegato A, parte 11, del Codice del Turismo.

5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte ideati e indicati nella proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti,

per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6) PAGAMENTI

All'atto della prenotazione, ovvero alla richiesta impegnativa, verrà versato un importo pari al 25% del prezzo che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedente la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. Nel periodo di validità della proposta di contratto del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da

determinarne, da parte dell'agenzia venditrice e/o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.

7) VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori vigenti alla data indicata in ciascun programma di viaggio, presente sul sito www.cartorange.com o su altro materiale di comunicazione CartOrange.

Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto

durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 8.1 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

8. MODIFICA, RECESSO DELL'ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

8.1 Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse

dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.

8.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta

oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.

8.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

8.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro

quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.

8.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei

pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di

persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica

il recesso dal

contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio

del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che

durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b)

l'organizzatore non è in grado di eseguire il

contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto

9. RECESSO DEL VIAGGIATORE

9.1. viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste

dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso

corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

9.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di

recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.

9.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 8 punto 2.

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

9.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall'art. 45 c.1 lett.

h) codice

consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque

giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni

preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente

diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso

l'organizzatore documenta la

variazione del prezzo evidenziando

adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

Ai sensi dell'art ex art. 47 1°

comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza, è escluso il diritto di recesso

10) CONDIZIONI DI RIMBORSO

In caso di recesso o rinuncia per motivi diversi da quelli di cui sopra il turista avrà diritto al rimborso del costo del

viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:

- ☐ dal giorno della conferma sino ai 30 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio viaggio: 10% della quota di partecipazione;
- ☐ dai 29 giorni ai 22 giorni lavorativi prima della data di arrivo: 30% della quota di partecipazione;
- ☐ dai 21 giorni ai 10 giorni lavorativi prima della data di arrivo: 60% della quota di partecipazione;
- ☐ dai 09 giorni ai 03 giorni lavorativi prima della data di arrivo: 80% della quota di partecipazione;
- ☐ dopo tali termini sarà applicata la penale del 100%.

Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica e polizza assicurativa già richiesta al momento

della conclusione del contratto

Alcuni itinerari creati su misura, a causa di particolari condizioni legate alla stagionalità possono avere penalità molto

differenti da quelle sopra menzionate. In tal caso saranno valide quelle definite nella scheda tecnica presente

nell'itinerario dettagliato del viaggio che può

essere scaricato dal sito www.cartorange.com o inviato su richiesta.

Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.

Ai sensi dell'art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza è

escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell'art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali

commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di

recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o

fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali

d'annullamento previste nella scheda tecnica.

Ai sensi dell'articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al

D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura

di alloggi,
trasporti, servizi di noleggio di autovetture,
catering o servizi relativi alle attività di tempo
libero, se il contratto
prevede una data o un periodo specifico per la
prestazione. Si rendono perciò applicabili al
consumatore che recede
dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato
fuori dei locali commerciali le penali
d'annullamento previste e
indicate in ogni singolo servizio

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

11.1. Se per circostanze sopravvenute non
imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in
corso d'esecuzione del
contratto, una parte sostanziale, per valore o
qualità, della combinazione dei servizi turistici
pattuiti nel contratto di
pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza
supplemento di prezzo a carico del viaggiatore,
soluzioni alternative
adequate di qualità, ove possibile equivalente o
superiore, rispetto a quelle specificate nel

contratto, affinché
l'esecuzione del pacchetto possa continuare,
inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al
luogo di partenza non
sia fornito come concordato. Se le soluzioni
alternative proposte comportano un pacchetto di
qualità inferiore rispetto
a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore
un'adeguata riduzione
del prezzo.

11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni
alternative proposte solo se non sono comparabili
a quanto convenuto
nel contratto di pacchetto turistico o se la
riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni
alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte,
conformi a quanto indicato al punto 1, al
viaggiatore è riconosciuta una riduzione del
prezzo. In caso di
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il
punto 15.5

11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute

non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.

12) CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 II viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:

a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; cl) vengano versate all'organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova relativa ai diritti, imposte o altri

costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.

12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

12.3. in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.

12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà corrispondere all'organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell'ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l'applicazione della tariffa aerea disponibile in tale

data).

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO

13.1 Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici deviano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.

13.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal

contratto di pacchetto turistico.

13.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,

l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se

l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 14.

13.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità

entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto

e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è

necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

13.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 14 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il

viaggiatore.

13.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

13.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 13.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.

14. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI

14.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

14.2. viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

14.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

14.4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano

l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un

fornitore che presta
un servizio turistico incluso in un pacchetto.

14.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

14.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.

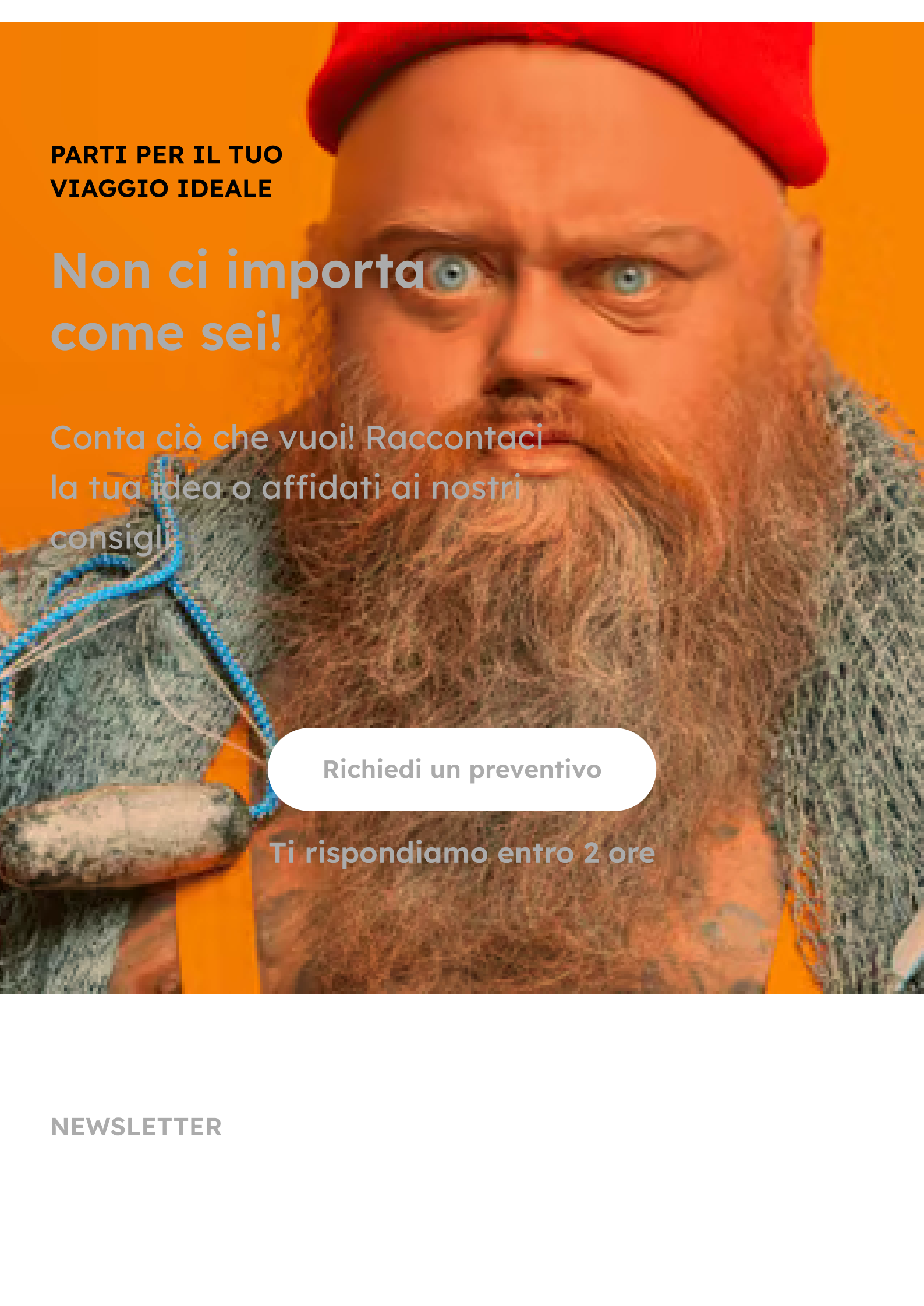
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA

15.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 13.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle

autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

15.2 II viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

v. 2020-22-12



**PARTI PER IL TUO
VIAGGIO IDEALE**

**Non ci importa
come sei!**

Conta ciò che vuoi! Raccontaci
la tua idea o affidati ai nostri
consigli

Richiedi un preventivo

Ti rispondiamo entro 2 ore

NEWSLETTER

Iscriviti e continua a viaggiare tutto l'anno

Non perderti i nostri consigli di viaggio; più di una Newsletter, una fonte di ispirazione che ti farà emozionare!

INDIRIZZO EMAIL*

Mionome@email.it

Il dato fornito verrà usato solo per inviarti la newsletter. Per maggiori dettagli consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali nella sezione "Privacy Policy"

Iscriviti



Menu

GIFTCARD

LAVORA CON NOI

AREA STAMPA

**REGOLAMENTO CONCORSO MIAMI&GIAMAICA:
VALIDITÀ 06-06-2023**

**REGOLAMENTO CONCORSO DUBAI&MAURITIUS:
SCADUTO IL 28-02-2022**

Informazioni

PRIVACY POLICY

COOKIE POLICY

IMPOSTAZIONI COOKIE

NOTE LEGALI

MAPPA DEL SITO

SEDE LEGALE:

CartOrange Srl

Via Crocefisso 21

20122 Milano

R.e.A. mI 1565140 - cap.sociale i.v. 90.000 €

C. fisc. e p. iva 12518510156

© Copyright 2000 - 2023 CARTORANGE

SEGUICI ANCHE SU:

Contatti

FIRENZE:

Piazza Pietro Leopoldo 7 - 50134 Firenze

Tel 055 355911

MILANO:

Via Crocefisso 21 - 20122 Milano

Tel 02 58321772

cartorange@cartorange.com

ALTRE FILIALI

Autorizzazione amministrativa n° 561 per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo rilasciata dalla Provincia di Firenze il 12-feb-1999

This site is protected by reCAPTCHA and the Google [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#) apply.



CARTORANGE e CONSULENTI PER VIAGGIARE® sono marchi depositati e/o registrati da CartOrange s.r.l.